BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/1992)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — curso GCM Geral

DISCIPLINA

Direito Administrativo

BANCA

Bancas variadas (questões no estilo de provas de GCM)

17	6	2	1	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 4
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 11
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
12 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 21
Bateria de questões resolvidas 22
Revisão rápida — perguntas e respostas 26
Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Improbidade administrativa é a falta de probidade, isto é, de honestidade, lealdade e retidão no trato da coisa pública. O agente que se aproveita do cargo para enriquecer, que causa prejuízo aos cofres públicos de forma intencional ou que viola gravemente os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade comete ato de improbidade. O tema é regido pela **Lei nº 8.429/1992**, a chamada **Lei de Improbidade Administrativa (LIA)**, profundamente reformada pela **Lei nº 14.230/2021**.

Para o futuro guarda municipal o assunto é muito próximo da rotina: a GCM é órgão da administração direta municipal, seus integrantes são agentes públicos, lidam diariamente com **bens** (viaturas, equipamentos, combustível), **informações** (dados sigilosos, ocorrências) e **poderes** do Estado (abordagem, uso da força, fiscalização). Todos esses elementos podem ser desviados da finalidade pública, e é aí que a lei incide.

ATENÇÃO

A reforma de 2021 mudou muita coisa: acabou a improbidade culposa, o rol do art. 11 tornou-se taxativo, as sanções e a prescrição foram reorganizadas. E em **2026 o STF alterou a regra de recomeço do prazo prescricional** (art. 23, § 5º). Material antigo, apostilas desatualizadas e resumos de cursinho podem ensinar o contrário do que vale hoje. Estude sempre pelo texto vigente.

BIZU

Quatro perguntas resolvem a maior parte das questões: (1) houve dolo? (2) o agente ganhou algo (art. 9º), a administração perdeu algo (art. 10) ou foram violados deveres e princípios (art. 11)? (3) qual a sanção correspondente? (4) em que prazo a ação prescreve e quando o prazo recomeça?

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 37, § 4º** — consequências dos atos de improbidade: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
- **Constituição Federal, art. 37, § 5º** — a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
- **Lei nº 8.429/1992** — Lei de Improbidade Administrativa, que trata dos sujeitos (arts. 1º a 3º), dos atos (arts. 9º, 10 e 11), das sanções (art. 12), da declaração de bens (art. 13), do procedimento (arts. 14 a 18), do acordo de não persecução civil (art. 17-B), da independência de instâncias (art. 21) e da prescrição (art. 23).
- **Lei nº 14.230/2021** — reforma da LIA: exigência de dolo, rol taxativo do art. 11, nova disciplina de sanções, prazos e processo.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Probidade e moralidade

A **probidade administrativa** é um desdobramento do princípio da **moralidade** (CF, art. 37, caput). O agente público deve agir com honestidade, lealdade às instituições e respeito à lei, sempre em benefício do interesse público e nunca do próprio ou de terceiros. A **improbidade** é a violação qualificada desse dever: conduta tipificada em lei, praticada com intenção, punível com sanções severas.

3.2. Natureza civil da improbidade

A improbidade tem **natureza civil**, e não penal. As sanções são aplicadas em **ação civil**, perante o juízo cível, e não em processo criminal. A própria Constituição ressalva que isso é "sem prejuízo da ação penal cabível". Assim, o mesmo fato pode gerar, ao mesmo tempo:

- responsabilização **civil** (ação de improbidade);
- responsabilização **administrativa** (processo disciplinar, com possibilidade de demissão);
- responsabilização **penal** (crime, se o fato for típico).

As esferas são, em regra, **independentes**, com as ressalvas previstas na própria lei (estudadas na seção 4.11).

3.3. As quatro consequências constitucionais

O art. 37, § 4º, da CF enumera quatro consequências. Decore-as, pois a prova costuma trocar uma por outra:

- **suspensão dos direitos políticos**;
- **perda da função pública**;
- **indisponibilidade dos bens**;
- **ressarcimento ao erário**.

3.4. Dolo

Depois da reforma de 2021, **somente condutas dolosas** configuram improbidade. **Dolo** é a **vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado** nos arts. 9º, 10 e 11. Não basta a simples **voluntariedade** (querer praticar o ato); é preciso querer o resultado ilícito descrito no tipo.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O fim da improbidade culposa (Lei nº 14.230/2021)

Antes da reforma, o art. 10 admitia lesão ao erário por conduta **dolosa ou culposa**. A Lei nº 14.230/2021 exigiu dolo para **todos** os tipos. Negligência, imprudência e imperícia não bastam mais.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 8.429/1992, art. 1º** — "§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2º

> Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente."

Consequências práticas importantes:

- **Erro, incompetência ou descuido** podem gerar outras consequências (disciplinares, por exemplo), mas **não configuram improbidade**.
- O simples **exercício da função** ou o desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade (art. 1º, § 3º).

ATENÇÃO

Afirmativas como "a improbidade admite a modalidade culposa em caso de lesão ao erário" refletem a redação antiga da lei. Hoje a resposta correta é uma só: **somente condutas dolosas** configuram improbidade.

4.2. Sujeito ativo: quem pratica

Agente público é o sujeito ativo principal. A lei adota **conceito amplo**: consideram-se agentes públicos o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que **transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades protegidas pela lei.

Assim, estão alcançados: o **guarda municipal**, o policial militar, o vereador, o prefeito, o estagiário, o contratado temporário e o servidor comissionado.

O particular

O **particular** também pode responder, em dois casos:

- quando **induz ou concorre dolosamente** para a prática do ato de improbidade (art. 3º), no que couber;
- quando, sendo pessoa física ou jurídica, **celebra com a administração** convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste equivalente, quanto aos **recursos de origem pública** (art. 2º, parágrafo único).

Sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica privada só respondem se comprovada a **participação** e os **benefícios diretos**, nos limites dessa participação.

EXEMPLO

Um empresário combina com um servidor municipal o direcionamento de uma compra da prefeitura, sabendo que o ato é ilícito. Ele não é agente público, mas **induziu e concorreu dolosamente** para o ato. Por isso responde conforme a lei, no que couber, junto com o servidor.

Sucessores e herdeiros

Em caso de **morte** do agente, o sucessor ou herdeiro de quem causou dano ao erário ou se enriqueceu ilicitamente responde **apenas pela obrigação de reparar o dano**, até o **limite do valor da herança ou do patrimônio transferido**. As demais sanções, como a suspensão dos direitos políticos, são **personalíssimas** e

não passam aos herdeiros.

4.3. Sujeito passivo: quem sofre

São vítimas protegidas pela lei:

- a administração **direta, indireta ou fundacional** de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- **entidades privadas** que recebam recursos públicos (subvenção, benefício ou incentivo), nas hipóteses previstas no art. 1º.

O Município e a Guarda Civil Municipal, como órgão da administração direta, estão no centro da proteção da lei.

4.4. Os três grupos de atos de improbidade

A lei organiza os atos em **três grupos**, cada um com um núcleo (o caput) e uma lista de condutas (os incisos). A lista dos **arts. 9º e 10 é exemplificativa**, pois os incisos são introduzidos pela expressão "e notadamente". Já o **rol do art. 11 passou a ser taxativo**: a lei fala em conduta "caracterizada por uma das seguintes condutas".

4.5. Art. 9º: enriquecimento ilícito

O art. 9º é o tipo **mais grave**. Pune quem **aufere, mediante ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade** nas entidades protegidas. O agente se aproveita da posição pública para obter vantagem para si ou para outrem.

Exemplos do rol:

- **receber**, para si ou para outrem, dinheiro, bem ou vantagem de quem tenha interesse em decisão do agente (inciso I);
- **usar bens móveis ou o trabalho de servidores** em obra ou serviço particular (inciso IV);
- **receber vantagem para tolerar** atividade ilícita, como jogos de azar, contrabando ou exploração de prostituição (inciso V);
- **adquirir bens de valor desproporcional** à evolução do patrimônio ou à renda do agente (inciso VII), assegurada ao agente a demonstração da licitude da origem do patrimônio;
- **incorporar ao próprio patrimônio** bens, rendas, verbas ou valores públicos (inciso XI);
- **usar em proveito próprio** bens, rendas, verbas ou valores públicos (inciso XII).

Característica importante: o art. 9º **não exige dano ao erário**. O foco é o **enriquecimento** do agente. Pode haver enriquecimento ilícito sem que a administração perca um centavo (propina paga por particular, por exemplo).

4.6. Art. 10: lesão ao erário

O art. 10 pune a **ação ou omissão dolosa** que enseje, **efetiva e comprovadamente**, **perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação** dos bens ou haveres das entidades protegidas. O foco é o **prejuízo aos cofres públicos**.

Exemplos do rol:

- facilitar ou concorrer para a **incorporação ao patrimônio particular** de bens públicos (inciso I);

- **alienar** bem público por preço **inferior** ao de mercado (inciso IV);
- **adquirir** bem ou serviço por preço **superior** ao de mercado (inciso V);
- **ordenar ou permitir despesas** não autorizadas em lei ou regulamento (inciso IX);
- **liberar verba pública** sem observar as normas ou influir na sua aplicação irregular (inciso XI);
- **permitir, facilitar ou concorrer** para que terceiro se enriqueça ilicitamente (inciso XII).

A perda precisa ser **efetiva e comprovada**; a **presunção de dano não basta**. Quando a inobservância de formalidades legais **não gerar perda patrimonial efetiva**, não haverá imposição de ressarcimento, para evitar o enriquecimento sem causa da administração (art. 10, § 1º).

> **ATENÇÃO**
>
> A Lei Complementar nº 157/2016 havia incluído o **art. 10-A** (concessão indevida de benefício financeiro ou tributário), mas esse artigo foi **revogado pela Lei nº 14.230/2021**; a conduta passou ao **inciso XXII do art. 10**. Se a questão falar em "quatro grupos de atos de improbidade", desconfie: são **três** (arts. 9º, 10 e 11).

4.7. Art. 11: violação aos princípios da administração

O art. 11 é o tipo **residual**: pune condutas que ferem os deveres do cargo sem necessariamente gerar enriquecimento ou prejuízo. O caput exige **ação ou omissão dolosa** que viole os deveres de **honestidade, imparcialidade e legalidade**, caracterizada por uma das condutas listadas.

Condutas do rol vigente (entre outras):

- **revelar fato sigiloso** de que tem ciência em razão das atribuições, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado (inciso III);
- **negar publicidade** aos atos oficiais, exceto nos casos de imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou outras hipóteses legais (inciso IV);
- **frustrar**, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou licitação, para obter benefício próprio ou de terceiros (inciso V);
- **deixar de prestar contas** quando obrigado, podendo fazê-lo, com o fim de ocultar irregularidades (inciso VI);
- **nepotismo**: nomear cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada (inciso XI);
- **publicidade** com recursos públicos que promova o enaltecimento do agente, contrariando o art. 37, § 1º, da CF (inciso XII).

Exigem-se ainda a comprovação do fim de obter proveito indevido (§ 1º), a demonstração objetiva da ilegalidade com indicação das normas violadas (§ 3º) e a **lesividade relevante** ao bem jurídico (§ 4º).

Os incisos antigos que puniam "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício" e "praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência" foram **revogados** pela Lei nº 14.230/2021.

BIZU

Associe: **9 = ganho** (o agente se enriquece), **10 = prejuízo** (o erário perde), **11 = princípios** (deveres violados). O art. 9º não exige dano; o art. 10 exige perda efetiva e comprovada; o art. 11 exige lesividade relevante e tem rol taxativo.

4.8. Sanções (art. 12)

As sanções são aplicadas **isolada ou cumulativamente**, conforme a gravidade do fato, **independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial**, se efetivo, e das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica. O juiz deve observar a **proporcionalidade**, levando em conta a natureza, a gravidade e o impacto da infração, a extensão do dano e o proveito obtido pelo agente.

Quadro das sanções por tipo de ato:

Sanção	Art. 9º	Art. 10	Art. 11
Perda dos bens acrescidos ilicitamente	Sim	Sim, se houver	Não
Perda da função pública	Sim	Sim	Não
Suspensão dos direitos políticos	Até 14 anos	Até 12 anos	Não
Multa civil	Igual ao acréscimo patrimonial	Igual ao valor do dano	Até 24 vezes a remuneração do agente
Proibição de contratar com o poder público	Até 14 anos	Até 12 anos	Até 4 anos

Regras complementares:

- **Aumento da multa:** pode ser elevada **até o dobro** quando, pela situação econômica do réu, o valor calculado for ineficaz para reprovação e prevenção do ilícito (art. 12, § 2º).
- **Atos de menor ofensa:** a sanção pode limitar-se à multa, sem prejuízo do ressarcimento e da perda de valores obtidos (§ 5º).
- **Trânsito em julgado:** as sanções só podem ser **executadas após o trânsito em julgado** da sentença condenatória (§ 9º). Enquanto houver recurso pendente, a perda da função e a suspensão dos direitos políticos não produzem efeitos.
- **Perda da função:** atinge, em regra, apenas o **vínculo de mesma qualidade e natureza** que o agente tinha na época da infração, podendo o juiz, excepcionalmente, estendê-la a outros vínculos no caso do art. 9º (§ 1º).
- **Destinação:** o ressarcimento e a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos revertem em favor da **pessoa jurídica prejudicada** (art. 18).

BIZU

Ordem decrescente de gravidade e de prazo: **art. 9º (14 anos), art. 10 (12 anos), art. 11 (4 anos, somente multa e proibição de contratar)**. Se a questão aplicar suspensão de direitos políticos ou perda da função ao art. 11, está errada.

4.9. Procedimento, indisponibilidade e acordo

Representação. Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa para que se apure ato de improbidade (art. 14). Havendo indícios, a autoridade que conhecer dos fatos representa ao **Ministério Público** competente (art. 7º).

Legitimidade para a ação. O Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas (o ente lesado, como o Município) têm legitimidade concorrente e disjuntiva para propor a ação e celebrar acordos, conforme as ADI 7.042 e 7.043 (seção 6).

Indisponibilidade de bens. Na ação, pode ser pedida a indisponibilidade de bens dos réus, em caráter antecedente ou incidente, para **garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial**. Exige demonstração de **perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo** (art. 16). Tem caráter **cautelar**: não antecipa sanções nem afasta o réu do cargo.

Acordo de não persecução civil (ANPC). A lei admite o acordo (art. 17-B), desde que dele advenham, **ao menos**:

- o **integral ressarcimento do dano**; e
- a **reversão à pessoa jurídica lesada** da vantagem indevida obtida.

Depende de **oitiva do ente federativo lesado**, de **aprovação pelo órgão competente do Ministério Público** (se anterior à ação) e de **homologação judicial**.

4.10. Prescrição (art. 23) — com a decisão do STF de 2026

> **LEI SECA**
>
> **Lei nº 8.429/1992, art. 23, caput** — "A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência."

Prazo geral: 8 anos, contados do **fato** ou, nas infrações permanentes, do dia em que **cessou a permanência**. A regra antiga ("5 anos após o término do mandato") **não vale mais**.

Suspensão (art. 23, § 1º): a instauração de **inquérito civil** ou de **processo administrativo** para apurar o ilícito suspende a prescrição por, no máximo, **180 dias corridos**.

Interrupção (art. 23, § 4º): o prazo se interrompe:

- pelo **ajuizamento da ação** de improbidade;
- pela **publicação da sentença condenatória**;
- pela publicação de decisão ou acórdão do **Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal** que confirma sentença condenatória ou reforma sentença de improcedência;
- pela publicação de decisão ou acórdão do **Superior Tribunal de Justiça** que confirma acórdão condenatório ou reforma acórdão de improcedência;
- pela publicação de decisão ou acórdão do **Supremo Tribunal Federal** que confirma acórdão condenatório ou reforma acórdão de improcedência.

A mudança de 2026: o art. 23, § 5º

O texto da Lei nº 14.230/2021 dizia que, interrompida a prescrição, o prazo **recomeçava a correr do dia da**

interrupção, "pela metade do prazo previsto no caput", ou seja, 4 anos. Em julgamento de **1º de julho de 2026** (**ADI 7.156 e ADI 7.236**, acórdãos publicados em **5 de agosto de 2026**), o **STF declarou inconstitucional a expressão "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo"** do § 5º. Na mesma decisão (ADI 7.156), o STF reconheceu a **constitucionalidade dos incisos II, III, IV e V do § 4º**, isto é, das causas de interrupção ligadas à sentença condenatória e às decisões de tribunais.

> **ATENÇÃO**
>
> **Como fica hoje:** interrompida a prescrição, o prazo **recomeça a correr do dia da interrupção**, **sem a redução à metade**. Em regra, recomeça com o prazo do caput, de **8 anos**. Qualquer material que ensine "recomeça pela metade, 4 anos" está desatualizado. Se a sua prova citar a redação original da lei, confira o texto compilado atualizado e o enunciado: a banca pode cobrar a letra da Lei nº 14.230/2021 ou a decisão do STF.

Prescrição intercorrente (art. 23, § 8º): a lei prevê que se reconheça a prescrição intercorrente quando, entre dois marcos interruptivos, transcorrer o prazo do § 5º. Como esse prazo era o da "metade do caput" (4 anos) e a expressão foi afastada, a aplicação do § 8º depende da leitura atual do texto e de como os tribunais a aplicarão. **Não decore "4 anos" para a intercorrente** sem conferir o texto vigente e a orientação do edital.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 4 (corrigido).** Um ato de improbidade ocorreu em 10/03/2024. Sem suspensão nem interrupção, a ação pode ser ajuizada até **10/03/2032** (8 anos). Se for ajuizada em 2027, o ajuizamento **interrompe** a prescrição (§ 4º, I) e o prazo **recomeça a correr do dia da interrupção**. A resposta antiga ("recomeça com 4 anos") **não vale mais**, pois a expressão "pela metade" foi declarada inconstitucional.

Ressarcimento ao erário. O prazo de 8 anos é o da ação para aplicação das **sanções da lei**. O ressarcimento ao erário tem tratamento próprio no plano constitucional (CF, art. 37, § 5º, que ressalva as ações de ressarcimento dos prazos prescricionais) e não se confunde com ele. Em prova, se perguntarem o prazo prescricional da ação de improbidade da lei, a resposta é **8 anos**.

4.11. Independência das instâncias e declaração de bens

Contas e controle (art. 21). A aplicação das sanções da lei **independe da aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas (art. 21, II). Os atos desses órgãos, porém, devem ser **considerados pelo juiz** quando tenham servido de fundamento à conduta do agente (art. 21, § 1º). Ou seja, contas aprovadas não impedem a condenação, mas podem pesar na análise do dolo.

Sentenças de outras esferas. As sentenças civis e penais produzem efeitos na ação de improbidade quando concluírem pela **inexistência da conduta** ou pela **negativa de autoria** (art. 21, § 3º). A absolvição por falta de provas, por exemplo, não vincula necessariamente a ação de improbidade.

Declaração de bens (art. 13). A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de **declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza**, apresentada à Receita Federal, para arquivamento no serviço de pessoal competente. A declaração é **atualizada anualmente** e **quando o agente deixa o cargo**. A **recusa** em prestá-la no prazo ou a **declaração falsa** é punida com **demissão**, sem prejuízo de outras sanções.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 11, caput — "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:"

Comentário: os deveres violados são **honestidade, imparcialidade e legalidade**. O rol é **taxativo**: só se pune a conduta que estiver listada nos incisos.

LEI SECA

Art. 23, caput — "A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência."

Comentário: prazo **único de 8 anos**, a contar do fato (ou do fim da permanência). Acabou a regra antiga de 5 anos após o término do mandato.

LEI SECA

Art. 23, § 5º — texto publicado pela Lei nº 14.230/2021: "Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, [expressão declarada inconstitucional: "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo"]."

Comentário (atenção à decisão do STF): a expressão "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo" foi declarada **inconstitucional** nas **ADI 7.156 e 7.236** (julgamento de 01/07/2026, acórdãos publicados em 05/08/2026). Permanece a regra de que o prazo **recomeça do dia da interrupção**, mas **sem redução à metade**. Em regra, recomeça por inteiro, com o prazo do caput (8 anos). O texto original da lei pode continuar aparecendo em materiais e provas antigas; leia o enunciado com cuidado.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

ADI 7.042 e ADI 7.043 (STF, 2022) — legitimidade para a ação. O STF restabeleceu a **legitimidade ativa concorrente e disjuntiva** entre o **Ministério Público** e as **pessoas jurídicas interessadas** (o ente lesado) para propor a ação de improbidade administrativa e para celebrar acordos de não persecução civil. Consequência prática: o **Município lesado pode ajuizar** a ação, não dependendo do Ministério Público.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 7.156 e ADI 7.236 (STF, julgamento de 01/07/2026; acórdãos publicados em 05/08/2026) — prescrição. O STF declarou **inconstitucional** a expressão "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo", constante do **art. 23, § 5º**, da LIA. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, **sem a redução à metade**. Na ADI 7.156, a Corte reconheceu ainda a **constitucionalidade dos incisos II, III, IV e V do § 4º** do art. 23 (causas de interrupção ligadas à sentença condenatória e às decisões de tribunais).

JURISPRUDÊNCIA

Tema 1.199 (STF) — aplicação da lei nova no tempo. O STF tratou da retroatividade da Lei nº 14.230/2021, incluindo a exigência de dolo e a **irretroatividade dos novos prazos prescricionais**. Para provas de GCM, o essencial é saber que, a partir da reforma, a regra é a **improbidade somente dolosa** e que a aplicação da lei a fatos anteriores foi objeto de decisão específica.

Observação.

Não há súmulas específicas citáveis com segurança neste material; por isso esta apostila não traz seção de súmulas.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Comparativo dos arts. 9º, 10 e 11

Característica	Art. 9º	Art. 10	Art. 11
Núcleo do ato	Enriquecimento ilícito: vantagem patrimonial indevida	Lesão ao erário: perda patrimonial efetiva e comprovada	Violação aos princípios da administração
Exige dolo?	Sim	Sim	Sim
Exige dano ao erário?	Não	Sim	Não
Rol de condutas	Exemplificativo	Exemplificativo	Taxativo
Sanções	Ver quadro da seção 4.8	Ver quadro da seção 4.8	Só multa e proibição de contratar

7.2. Regra antiga versus regra vigente

Tema	Regra antiga (desatualizada)	Regra vigente
Elemento subjetivo	Dolo ou culpa (art. 10)	Somente dolo

Tema	Regra antiga (desatualizada)	Regra vigente
Rol do art. 11	Aberto	Taxativo
Art. 10-A	Existia (LC 157/2016)	Revogado; conduta passou ao art. 10, XXII
Prazo prescricional	5 anos após o fim do mandato (agentes eletivos)	8 anos a partir do fato
Recomeço após interrupção	Metade do prazo, 4 anos (texto da Lei 14.230/2021)	Do dia da interrupção, sem a redução à metade (STF, 2026)

---|---|---|---|

Civil (improbidade)	Ação civil	Perda da função, suspensão dos direitos políticos, multa, ressarcimento	Juízo cível
Administrativa	Processo disciplinar	Advertência, suspensão, demissão	Administração
Penal	Ação penal	Pena do crime	Juízo criminal

7.4. Quem responde

Sujeito	Responde?	Observação
Agente público (conceito amplo)	Sim	Mesmo sem remuneração ou temporário
Particular que induz ou concorre dolosamente	Sim	No que couber (art. 3º)
Particular que recebe verba pública por convênio ou ajuste	Sim	Quanto aos recursos de origem pública (art. 2º, parágrafo único)
Sócios e diretores de pessoa jurídica	Só se houver participação e benefício direto	Nos limites da participação
Herdeiro	Só quanto à reparação do dano	Até o limite da herança

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

A rotina da GCM oferece situações em que o tema pode aparecer:

- **Uso de viatura, combustível e equipamentos** para fins particulares: pode configurar enriquecimento ilícito (art. 9º) ou, se houver perda patrimonial efetiva e dolo, lesão ao erário (art. 10).
- **Recebimento de vantagem** para "fazer vista grossa" a comércio irregular, estacionamento clandestino ou atividade ilícita: enriquecimento ilícito (art. 9º, inciso V, tolerar atividade ilícita mediante vantagem), além de crime (corrupção passiva) e infração disciplinar.
- **Vazamento de informações** de operações, dados de ocorrências ou investigações: violação do dever de

sigilo (art. 11, III), quando presentes dolo e lesividade relevante.

- **Nepotismo** na nomeação de parentes para cargos em comissão da estrutura de segurança do município: art. 11, inciso XI.
- **Uso de servidores** da guarda para serviços particulares de autoridade: art. 9º, inciso IV.
- **Contratações e compras** (uniformes, viaturas, equipamentos) com fraude ao caráter competitivo ou preços acima do mercado: arts. 11, V, e 10, V.

BIZU

O guarda municipal é **agente público** para a LIA, ainda que em estágio probatório, contratado temporariamente ou sem remuneração. A palavra-chave é "exerce função", e não "ocupa cargo efetivo".

ATENÇÃO

Falha operacional, erro de procedimento ou decisão equivocada tomada de boa-fé **não são improbidade** por si sós. Podem gerar apuração disciplinar, mas, sem dolo, não há ato de improbidade.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Dolo obrigatório:** não existe mais improbidade culposa.
2. **Três grupos de atos:** art. 9º (enriquecimento), art. 10 (lesão ao erário), art. 11 (princípios). Nada de art. 10-A.
3. **Art. 10:** perda patrimonial efetiva e comprovada; presunção não basta.
4. **Art. 11:** rol taxativo e lesividade relevante.
5. **Sanções:** 14 anos (art. 9º), 12 anos (art. 10), 4 anos (art. 11, só multa de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar).
6. **Trânsito em julgado** para executar as sanções.
7. **Prescrição:** 8 anos; suspensão de até 180 dias; interrupção por cinco marcos; recomeço do dia da interrupção, sem a redução à metade (STF, 2026).
8. **Legitimidade:** Ministério Público e ente lesado (ADI 7.042 e 7.043).
9. **Particular e herdeiro:** o particular responde se induzir ou concorrer dolosamente; o herdeiro, só pela reparação do dano.
10. **Contas aprovadas** não impedem a ação (art. 21, II); declaração de bens na posse (art. 13).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ ***"A improbidade administrativa admite a modalidade culposa nos casos de lesão ao erário."***
Falso. Após a Lei nº 14.230/2021, somente condutas dolosas configuram improbidade. A redação antiga do art. 10 previa a culpa; ela foi eliminada.

✗ ***"A improbidade tem natureza penal e depende de condenação criminal prévia."***
Falso. A improbidade tem natureza civil, é julgada em ação civil e independe de condenação criminal. A Constituição fala em "sem prejuízo da ação penal cabível".

✗ ***"O ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pode levar à suspensão dos direitos políticos."***
Falso. Para o art. 11 há apenas multa civil (até 24 vezes a remuneração) e proibição de contratar (até 4 anos).

✗ ***"A lei prevê quatro grupos de atos de improbidade, incluindo o art. 10-A."***
Falso. O art. 10-A foi revogado pela Lei nº 14.230/2021; a conduta passou ao art. 10, XXII. São três grupos.

✗ ***"A ação de improbidade prescreve em 5 anos após o término do mandato."***
Falso. Regra antiga. Hoje o prazo é de 8 anos, contados do fato ou do fim da permanência.

✗ ***"Interrompida a prescrição, o prazo recomeça pela metade, ou seja, em 4 anos."***
Falso. O STF declarou inconstitucional a expressão "pela metade do prazo previsto no caput" (ADI 7.156 e 7.236, 2026). O prazo recomeça do dia da interrupção, sem a redução à metade.

✗ ***"Somente o Ministério Público pode propor a ação de improbidade."***
Falso. Pelas ADI 7.042 e 7.043, a legitimidade é concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas, como o Município lesado.

✗ ***"Somente agente público pode responder por improbidade."***
Falso. O particular que induz ou concorre dolosamente para o ato também responde, no que couber, assim como quem recebe verba pública por convênio ou ajuste.

✗ ***"A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas impede a ação de improbidade."***
Falso. A aplicação das sanções independe da aprovação ou rejeição das contas (art. 21, II), embora o juiz deva considerar os atos do órgão de controle quando tenham servido de fundamento à conduta.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um secretário municipal, de forma dolosa, utiliza veículos e servidores da prefeitura para construir obra em sua casa particular. Essa conduta configura, em tese, ato de improbidade administrativa que

A causa lesão ao erário por culpa.
B importa em enriquecimento ilícito.
C atenta contra os princípios da administração pública, apenas por negligência.
D não configura improbidade, pois não houve recebimento de dinheiro.

Gabarito: B.

O uso de bens e servidores públicos em obra particular é hipótese típica do art. 9º (enriquecimento ilícito). A alternativa A erra ao falar em culpa, que não existe mais. A C erra ao invocar a negligência. A D erra porque o art. 9º alcança qualquer vantagem patrimonial indevida, não apenas dinheiro.

QUESTÃO 02

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, quando praticado com dolo,

A frustrar o caráter concorrencial de concurso público ou de licitação, com vistas a benefício próprio.
B negar publicidade aos atos oficiais, sem que haja segurança da sociedade em jogo.
C receber, para si ou para outrem, dinheiro ou outra vantagem de quem tenha interesse que possa ser atingido por ato decorrente de suas atribuições.
D deixar de prestar contas, quando obrigado, para ocultar irregularidades.

Gabarito: C.

Receber vantagem de quem tem interesse em decisão do agente é a hipótese clássica do art. 9º, I. As alternativas A, B e D são condutas do art. 11 (violação a princípios).

QUESTÃO 03

Um servidor municipal foi condenado em primeira instância por ato doloso de improbidade que importou enriquecimento ilícito. Enquanto houver recurso pendente, de acordo com a Lei nº 8.429/1992,

A a perda da função pública produz efeitos imediatos.
B a suspensão dos direitos políticos é aplicada imediatamente pela Justiça Eleitoral.
C o servidor é automaticamente exonerado pela autoridade administrativa.
D a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em

julgado da sentença condenatória.

Gabarito: D.

O art. 12, § 9º, condiciona a execução das sanções ao trânsito em julgado. As alternativas A, B e C preveem efeitos imediatos, o que a lei não admite.

QUESTÃO 04

Segundo a Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de

A certidão negativa de dívidas junto ao Município em que tomará posse.

B declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, apresentada à Receita Federal.

C atestado de bons antecedentes fornecido pela Câmara Municipal.

D declaração de que não possui parentes em outros cargos públicos.

Gabarito: B.

O art. 13 exige a declaração de imposto de renda, atualizada anualmente e na saída do cargo. A recusa ou a declaração falsa sujeita o agente à demissão. As demais exigências não constam da lei.

QUESTÃO 05

Considerando a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário a

A mera ilegalidade administrativa, sem dano nem dolo.

B simples ação culposa que gere dano ao patrimônio público.

C ação ou omissão dolosa que acarrete perda patrimonial efetiva, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades protegidas.

D decisão administrativa equivocada, tomada de boa-fé, que venha a ser anulada.

Gabarito: C.

O art. 10 exige ação ou omissão dolosa que cause perda patrimonial efetiva. A ilegalidade sem dano e sem dolo (A), a culpa (B) e o erro de boa-fé (D) não configuram improbidade.

QUESTÃO 06

Um ato de improbidade foi praticado em 10 de março de 2024, sem causa de suspensão ou interrupção. Segundo o art. 23 da Lei nº 8.429/1992, o prazo para o ajuizamento da ação, contado do fato, é de

A 5 anos, a contar do término do mandato.

B 8 anos, vencendo em 10 de março de 2032.

C 4 anos, vencendo em 10 de março de 2028.

D 10 anos, vencendo em 10 de março de 2034.

Gabarito: B.

O prazo geral é de 8 anos, contados do fato (ou do fim da permanência). A alternativa A traz a regra antiga. As alternativas C e D não correspondem à lei. Lembre ainda que, após a decisão do STF de 2026, o prazo que recomeça depois da interrupção não é mais reduzido à metade.

QUESTÃO 07

Um empresário, de forma dolosa, combina com um servidor público a fraude de um processo de compras da prefeitura, para obter vantagem indevida. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o empresário, que não é agente público,

A não responde, pois a lei alcança apenas agentes públicos.

B responde somente na esfera penal.

C responde pelos atos de improbidade, no que couber, por ter concorrido dolosamente para a prática do ato.

D responde apenas se for parente do servidor.

Gabarito: C.

O art. 3º estende a lei, no que couber, a quem, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para o ato. As alternativas A, B e D contrariam esse dispositivo.

QUESTÃO 08

Em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, para o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11), NÃO está prevista a pena de

A multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração do agente.

B proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos.

C aplicação isolada ou cumulativa das cominações, de acordo com a gravidade do fato.

D suspensão dos direitos políticos.

Gabarito: D.

Para o art. 11, o art. 12, III, prevê multa de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar por até 4 anos, aplicáveis isolada ou cumulativamente. A suspensão dos direitos políticos e a perda da função são sanções dos arts. 9º e 10.

QUESTÃO 09

Sobre a prescrição da ação de improbidade administrativa, com a decisão do STF nas ADI 7.156 e 7.236 (2026), é correto afirmar que

A) interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, sendo inconstitucional a expressão que o reduzia à metade do prazo do caput.

B) a prescrição é de 5 anos após o término do mandato, e o STF manteve essa regra.

C) a prescrição só se interrompe pelo ajuizamento da ação, e não pelas decisões dos tribunais.

D) interrompida a prescrição, o prazo recomeça pela metade, ou seja, 4 anos, por determinação do STF.

Gabarito: A.

O STF declarou inconstitucional a expressão "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo" do art. 23, § 5º; o prazo recomeça do dia da interrupção, sem redução. A alternativa B traz regra antiga. A C erra: a Corte reconheceu a constitucionalidade dos incisos II a V do § 4º, que preveem interrupção também por sentença e decisões de tribunais. A D afirma exatamente o que foi afastado pelo STF.

QUESTÃO 10

Nos termos do art. 21 da Lei nº 8.429/1992, a aplicação das sanções por improbidade administrativa independe

A) da comprovação do dolo do agente, que é presumido pela simples ocupação do cargo.

B) da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas.

C) da individualização da conduta do réu na petição inicial da ação.

D) da observância do contraditório e da ampla defesa no processo.

Gabarito: B.

O art. 21, II, afasta a vinculação entre a ação de improbidade e o julgamento das contas: a aprovação das contas não impede a sanção. As provas e decisões dos órgãos de controle serão consideradas pelo juiz, sem dispensar a análise do dolo (A), a individualização da conduta (C) e as garantias processuais (D).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Fundamento:** CF, art. 37, § 4º; lei de regência: Lei nº 8.429/1992, reformada pela Lei nº 14.230/2021.
- **Quatro consequências constitucionais:** suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
- **Somente dolo:** vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito; não basta voluntariedade. Não existe mais improbidade culposa.
- **Agente público:** conceito amplo, inclui quem exerce função sem remuneração ou temporariamente.
- **Particular:** responde se induzir ou concorrer dolosamente e quando recebe verba pública por convênio ou ajuste.
- **Herdeiro:** só repara o dano, até o limite da herança.
- **Art. 9º:** enriquecimento ilícito, sem exigir dano. **Art. 10:** lesão ao erário, com perda efetiva e comprovada. **Art. 11:** violação a princípios, rol taxativo, lesividade relevante.
- **Art. 10-A:** revogado; conduta no art. 10, XXII. São três grupos de atos.
- **Sanções:** art. 9º até 14 anos; art. 10 até 12 anos; art. 11 apenas multa (até 24 vezes a remuneração) e proibição de contratar até 4 anos.
- **Execução:** só após o trânsito em julgado.
- **Legitimidade:** Ministério Público e ente lesado (ADI 7.042 e 7.043).
- **ANPC:** exige ressarcimento integral e reversão da vantagem indevida; oitiva do ente lesado, aprovação do MP e homologação judicial.
- **Prescrição:** 8 anos do fato (ou do fim da permanência); suspensão de até 180 dias por inquérito civil ou processo administrativo; cinco marcos interruptivos.
- **Recomeço após interrupção:** do dia da interrupção, **sem** a redução à metade (STF, ADI 7.156 e 7.236, 2026). Não decore "4 anos".
- **Contas aprovadas** não impedem a ação (art. 21, II).
- **Declaração de bens** na posse e no exercício; recusa ou falsidade leva à demissão.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Improbidade Administrativa

Elemento subjetivo
- Só dolo
- Fim da culposa em 2021
- Erro sem dolo não é improbidade

Sujeitos
- Agente público
- Particular que induz ou concorre
- Administração direta e indireta

Espécies
- Enriquecimento ilícito (art. 9º)
- Prejuízo ao erário (art. 10)
- Atentado aos princípios (art. 11)

Sanções
- Perda dos bens e da função
- Suspensão dos direitos políticos
- Multa civil
- Proibição de contratar
- Ressarcimento

Processo
- Ministério Público e ente lesado
- Acordo de não persecução civil
- Prescrição de 8 anos

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 1º, §§1º e 2º — Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021) TEXTO LEGAL

> Art. 1º [...] § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Observação: DOLO ESPECÍFICO. Extinção da modalidade culposa. Dolo = vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito — não basta voluntariedade.

Art. 23, caput, §§ 4º e 5º — Lei 8.429/1992 (redação da Lei 14.230/2021) TEXTO LEGAL

> Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. [...] § 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Observação: Prescrição única de 8 anos a partir do fato; novos marcos irretroativos (Tema 1.199). Atenção: no julgamento das ADIs 7156 e 7236 (concluído em 2026), o STF declarou inconstitucional a expressão

> "pela metade do prazo previsto no caput deste artigo"

do § 5º — interrompida, a prescrição recomeça por inteiro (8 anos), com teto de 20 anos. O texto acima reproduz a redação publicada.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Nos termos do art. 21 da Lei nº 8.429/1992, a aplicação das sanções por improbidade administrativa independe

A) da comprovação do dolo do agente, que é presumido em todos os casos pela simples ocupação do cargo.
B) da produção de qualquer prova, bastando a notícia publicada em jornal.
C) da individualização da conduta do réu na petição inicial da ação.
D) da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas.
E) da observância do contraditório e da ampla defesa no processo.

Gabarito: D

O art. 21, II, afasta a vinculação entre a ação de improbidade e o julgamento das contas: a aprovação das contas não impede a sanção. As provas e decisões dos órgãos de controle serão consideradas pelo juiz, sem dispensar a análise do dolo.

QUESTÃO 2

Configura ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/1992, a conduta dolosa do agente público que, em razão do cargo,

A adquire bens de valor desproporcional à evolução de seu patrimônio ou à sua renda, cabendo-lhe demonstrar a licitude da origem.

B adquire bens compatíveis com a sua renda e declarados regularmente à Receita Federal.

C recebe a remuneração prevista em lei para o cargo que ocupa no Município.

D gasta integralmente o subsídio mensal com as despesas pessoais de sua família.

E herda bens de parentes e recolhe o imposto de transmissão devido ao Estado.

Gabarito: A

O art. 9º, VII, trata da aquisição de bens de valor desproporcional ao patrimônio ou à renda do agente, e a lei assegura a ele a demonstração da origem lícita. Receber a remuneração legal ou adquirir bens compatíveis com a renda não configura ilícito.

QUESTÃO 3

Um secretário municipal, de forma dolosa, utiliza veículos e servidores da prefeitura para construir obra em sua casa particular. Essa conduta configura, em tese, ato de improbidade administrativa que

A causa lesão ao erário por culpa.

B importa em enriquecimento ilícito.

C atenta contra os princípios da administração pública, apenas por negligência.

D não configura improbidade, pois não houve recebimento de dinheiro.

E configura improbidade culposa, em razão da falta de cuidado.

Gabarito: B

O art. 9º trata do enriquecimento ilícito, que é a obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Usar bens e servidores públicos em obra particular é exemplo típico. Não existe mais improbidade culposa.

QUESTÃO 4

Em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, para o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11), NÃO está prevista a pena de

A multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração do agente.

B proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos.

C suspensão dos direitos políticos.

D aplicação isolada ou cumulativa das cominações, de acordo com a gravidade do fato.

E proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público, nos limites da

lei.

Gabarito: C

Para o art. 11, o art. 12, III, prevê multa civil de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por até 4 anos, aplicáveis isolada ou cumulativamente conforme a gravidade do fato. Não há suspensão de direitos políticos nem perda da função pública, sanções previstas para os atos dos arts. 9º e 10.

QUESTÃO 5

Segundo a Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de

A certidão negativa de dívidas junto ao Município em que tomará posse.
B atestado de bons antecedentes fornecido pela Câmara Municipal.
C declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, apresentada à Receita Federal.
D comprovante de residência no Município em que exercerá o cargo.
E declaração de que não possui parentes em outros cargos públicos.

Gabarito: C

O art. 13 exige a declaração de imposto de renda para a posse e o exercício, com atualização anual e na saída do cargo. A recusa em prestá-la no prazo ou a declaração falsa sujeita o agente à pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções.

QUESTÃO 6

Na ação por improbidade administrativa, o pedido de indisponibilidade de bens dos réus tem por finalidade

A aplicar antecipadamente a pena de perda da função pública ao réu, antes da sentença final.
B impedir que o réu continue a exercer o cargo público durante todo o trâmite do processo.
C custear as despesas do processo judicial que são de responsabilidade do Ministério Público.
D assegurar o pagamento de pensão alimentícia aos dependentes do réu enquanto durar o processo judicial.
E garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial decorrente de enriquecimento ilícito.

Gabarito: E

Conforme o art. 16, a indisponibilidade tem caráter cautelar: busca garantir que, se houver condenação, existam bens suficientes para ressarcir o dano ou devolver o que foi acrescido ilicitamente. Não antecipa sanções nem afasta o réu do cargo.

QUESTÃO 7

Um empresário, de forma dolosa, combina com um servidor público a fraude de um processo de compras da prefeitura, para obter vantagem indevida. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o empresário, que não é agente público,

A) não responde, pois a lei alcança apenas agentes públicos.
B) responde pelos atos de improbidade, no que couber, por ter concorrido dolosamente para a prática do ato.
C) responde somente na esfera penal.
D) responde apenas se for sócio majoritário de empresa pública.
E) responde apenas se for parente do servidor.

Gabarito: B

O art. 3º da Lei 8.429/1992 prevê que as disposições da lei se aplicam, no que couber, a quem, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

QUESTÃO 8

De acordo com a Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, a prescrição da pretensão de ação de improbidade ocorre em

A) 20 anos, contados da data do ajuizamento da ação.
B) 2 anos, contados da data da condenação criminal.
C) 5 anos, contados da data em que o servidor deixar o cargo.
D) 10 anos, contados da data em que o fato se tornou público.
E) 8 anos, contados do fato ou, nas infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Gabarito: E

A Lei 14.230/2021 fixou em 8 anos o prazo prescricional da ação de improbidade, contado a partir da ocorrência do fato ou, nas infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23).

QUESTÃO 9

Um servidor, de forma dolosa, nega publicidade a ato oficial, sem enriquecer ilicitamente nem causar dano ao erário (ato contra os princípios, art. 11 da Lei nº 8.429/1992). Pela redação atual da lei, ele pode sofrer

A) perda da função pública e suspensão dos direitos políticos até 14 anos.
B) suspensão dos direitos políticos até 12 anos e multa igual ao dano.
C) multa de até 24 vezes a sua remuneração e proibição de contratar com o poder público por até 4 anos.
D) cassação dos direitos políticos.

E perda da função pública, apenas.

Gabarito: C

Correta a C. Desde 2021, o ato contra os princípios gera multa de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar por até 4 anos, sem perda da função nem suspensão dos direitos políticos (A, B e E erradas). A traz sanções do enriquecimento ilícito (art. 9º) e B, do prejuízo ao erário (art. 10). A CF proíbe a cassação de direitos políticos (D).

QUESTÃO 10

O fundamento constitucional que prevê sanções como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário para os atos de improbidade administrativa encontra-se no

A art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

B art. 30, I, da Constituição Federal.

C art. 144, § 8º, da Constituição Federal.

D art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

E art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Gabarito: D

O art. 37, § 4º, da CF dispõe que os atos de improbidade importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma da lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Ainda existe improbidade culposa?	Não. Desde a Lei nº 14.230/2021, só a dolosa.
Quais as três espécies de improbidade?	Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios da administração.
Suspensão máxima dos direitos políticos no enriquecimento ilícito?	Até 14 anos.
Ato contra princípios gera suspensão dos direitos políticos?	Não. Gera multa e proibição de contratar.
Qual o prazo de prescrição da ação de improbidade?	8 anos, contados do fato ou do fim da permanência.
Particular pode responder por improbidade?	Sim, se induzir ou concorrer dolosamente para o ato.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Resumo de Improbidade Administrativa — ASSISTIR
Prof. Herbert Almeida
https://youtu.be/LkpK6hCClcE

“Nova” Lei de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (RESUMO) - Lei 8.429/92 ATUALIZADA — ASSISTIR
Nathy Bueno
https://youtu.be/PXFfF_cVUUk

“Nova” Lei de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (RESUMO) - Lei 8.429/92 ATUALIZADA (após mudanças) — ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/zHeWj-GwiWc